

野生动物，价值共计人民币33700元。

案发后，王某某家属协助其退出违法所得54985元。

附带民事公益诉讼被告王某某在案件审理过程中，主动赔偿野生动物资源价值损失人民币106200元。

【案件焦点】

破坏野生动物资源犯罪的构成要件。

【法院裁判要旨】

福建省南平市延平区人民法院经审理认为：被告人王某某违反枪支管理规定，非法持有以火药为动力的非军用枪支2支，情节严重，其行为已构成非法持有枪支罪；被告人王某某违反野生动物保护管理法规，多次在禁猎期、禁猎

区使用禁止使用的工具猎杀5只国家二级重点保护野生动物，价值人民币72500元，情节严重，其行为已构成危害珍贵、濒危野生动物罪；以食用为目的，非法猎杀“三有”野生动物并部分出售，扣押在案的15只“三有”野生动物，价值共计人民币33700元，情节严重，其行为已构成非法猎捕、出售陆生野生动物罪。王某某一人犯数罪，应当数罪并罚。王某某归案后认罪认罚，如实供述其犯罪事实，退出赃款，且自动履行了野生动物资源价值损失的赔偿责任，在量刑时予以从轻处罚。王某某的行为不仅破坏了生态环境，而且损害了社会公共利益，其应当承担民事责任。

福建省南平市延平区人民法院依照《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款，第三百四十一条第一款、第三款，第六十四条，第六十七条第三款，第六十九条；《中华人民共和国民法典》第一百七十九条第一款第八项、第十一项，第一百八十七条，第一千一百六十五条第一款，第一千二百二十九条，第一千二百三十五条第二项；《最高人民法院关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第十八条规定，判决如下：

一、被告人王某某犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑三年；犯危害珍贵、濒危野生动物罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元；犯非法猎捕、出售陆生野生动物罪，判处有期徒刑一年三个月；总和刑期有期徒刑五年九个月，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币10000元；

二、扣押在案的非法所得人民币54985元及作案工具予以没收，上缴国库；扣押在案的野生动物死体由公安机关依法处置；

三、附带民事公益诉讼被告王某某在本判决生效后十日内向国家赔偿野生动物资源价值损失人民币106200元；

四、附带民事公益诉讼被告王某某在本判决生效后十日内通过市级以上新闻媒体公开赔礼道歉。

宣判后，各方当事人均未提起上诉、抗诉，判决已经生效。

【法官后语】

2022年《最高人民法院、最高人民检察院关于办理破坏野生动物资源刑事

案件适用法律若干问题的解释》(以下简称新《解释》)施行后,对于部分罪名的入罪条件及量刑规范等提出了新标准,在实践中应当予以准确把握。

一、危害珍贵、濒危野生动物罪的入罪标准

根据新《解释》,危害珍贵、濒危野生动物以涉案野生动物及其制品价值,取代以野生动物数量、野生动物制品价值双标准作为定罪量刑的标准。在此之前,本罪没有设定入罪门槛,因此出现“一只入罪”的现象,新《解释》设定二万元的入罪门槛,无论涉案的珍贵、濒危野生动物的数量是多少,只要价值不足二万元的,将不构成犯罪。所以,新《解释》施行后,将有一定数量的涉及珍贵、濒危野生动物及其制品的案件不再进入刑事司法程序。

二、非法狩猎罪与非法猎捕、收购、运输、出售陆生野生动物罪的甄别

(一)主观目的不同

非法狩猎罪主观过错上表现为故意,对主观目的没有限制,即无论目的是营利还是其他,都不影响本罪的成立,只关注其行为的非法性和故意性。而非法猎捕、收购、运输、出售陆生野生动物犯罪是打击以食用为目的的猎捕、交易、运输陆生野生动物的行为。需要注意的是,实践中构成该种犯罪不要求查证已经“食用”,对于在集市、餐馆等经营场所查到野生动物,行为人不能说明正当理由和合理用途的,即可认定为具有“以食用为目的”。

(二)对象认定及追诉标准不同

1. 对象不同

非法狩猎的适用对象在司法实践中一般把握为“三有”陆生野生动物。而非法猎捕、收购、运输、出售陆生野生动物罪的适用对象为珍贵、濒危野生动物以外的其他野生动物。此外,根据国务院畜牧兽医行政主管部门制定并公布的可食用野生动物“白名单”,食用和为食用而猎捕、交易上述白名单目录中的特殊畜禽的,即使属于野外环境自然生长繁殖的,也不构成本罪。

2. 追诉标准不同

新《解释》施行之前,非法狩猎罪的入罪标准设定为野生动物二十只以上,该罪体现为数额犯。新《解释》中对非法狩猎罪的追诉以价值一万元作为

标准,使该罪体现为价值犯。值得注意的是,若行为人在禁猎区或禁猎期使用禁用的工具或方法狩猎的,则没有数量或价值要求。

新《解释》将实施非法猎捕、收购、运输、出售陆生野生动物行为的追诉标准清晰规定为“三有”陆生野生动物及其他陆生野生动物,其中前者入罪标准为价值一万元,后者入罪标准为五万元,并设置兜底条款。惩治的重点是以食用为目的而进行的规模化、手段恶劣的猎捕行为,以及针对野生动物的市场化、经营化、组织化的运输、交易行为,且定罪门槛上要求情节严重。对个人在日常劳作生活中捕捉到少量野生动物并食用的,如个人捕捉到野兔、野猪、麻雀并食用的,不宜以本罪论处。

(三)两罪竞合时的处理

非法狩猎罪与非法猎捕、收购、运输、出售陆生野生动物罪,其行为方式都有“狩猎”或者“猎捕”,存在少量情形的交叉。根据新《解释》第八条第二款规定,行为人的一个行为同时触犯非法狩猎罪与非法猎捕、收购、运输、出售陆生野生动物罪的,应当以非法猎捕陆生野生动物罪定罪;同时根据《中华人民共和国刑法》第三百四十一条第三款规定,按非法狩猎罪的刑罚处罚,即处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。

三、野生动物及制品价值的认定

破坏野生动物资源案件中,野生动物物种及价值对于被告人是否入罪以及罪名区分、量刑幅度有着至关重要的作用。根据新《解释》第十五条第二项规定,野生动物及制品价值的认定首先根据销赃数额认定;无销赃数额、销赃数额难以查证或者根据销赃数额认定明显偏低的,根据市场价格核算,必要时,也可以参照相关评估标准和方法核算。但是受保护的野生动物及制品在法律规定中本属禁止买卖流通的物品,其本身不具有市场价格的属性,因此价格认定中心无法出具市场价格认定报告。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第一百条第一款规定,指派、聘请具有野生动物鉴定专门资质、专业知识的人,根据《野生动物及其制品价值评估方法》就野生动物价值出具的专门性报告,可作为价值认定的证据使用。本案中,公安机关

聘请具有野生动物及其产品鉴定资质的专家人员，对涉案野生动物的种类、数量、价值和保护级别，根据动物形态学出具的鉴定意见属于《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第一百条规定的“有专门知识的人就案件的专门性问题出具的报告”，可供本案作为专家意见证据使用。值得一提的是，在审判实践中，鉴定意见应当科学合理，涉及动物残体、肉块部分的物品，因动物尸块存在无法通过动物形态学进行鉴别，无法通过肉眼判断（特别是鸟类等去毛后几乎无法辨识）等存疑情形，应按对被告人有利原则，对其予以剔除。涉案野生动物及制品价值只有科学合理地认定，才能准确计算野生动物资源受到的价值损失，司法机关才能准确确定行为人承担赔偿责任生态环境损失的民事责任范围及依法评判行为人的犯罪情节，达到罪责刑相适应的法律效果。

编写人：福建省南平市延平区人民法院 陈小莺 严旭明

未列入《国家重点保护野生植物名录》的 地方性古树名木被侵害的人罪规则

—— 吕某某危害国家重点保护植物案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江西省浮梁县人民法院(2023)赣0222刑初153号刑事判决书

2. 案由：危害国家重点保护植物罪

【基本案情】

2023年2月16日至22日，被告人吕某某陆续雇请村民在浮梁县某镇某村

某组某山上采挖榿木树。2月18日，吕某某将采挖的14株榿木树予以出售，得款2800元。2月22日，吕某某雇请村民将后续采挖的13株榿木树运下山时，被林工站工作人员查获。经司法鉴定中心鉴定，被查获的榿木树中有3株树龄在一百年以上，属三级保护古树，一百年以上的榿木具有一定的历史文化价值。经江西省林业局出具相关意见，查获的13株榿木树中有3株树龄在一百年以上，具有一定的历史、科学和生态价值，应属《江西省古树名木保护条例》所保护的古树范围。案发后，吕某某经公安机关电话传唤主动到案，并将13株榿木树保护性就地栽种。目前，13株榿木树已成活。吕某某已自愿退缴违法所得人民币2800元。

【案件焦点】

未列入《国家重点保护野生植物名录》的地方性古树名木被侵害如何定罪量刑。

【法院裁判要旨】

江西省浮梁县人民法院经审理认为：古树历经百年，是研究当地古气候、植物分布和生态变化的重要实证资料，是自然界的活化石、森林资源的瑰宝，记录了大自然的历史变迁，具有重要的生态价值和科学价值；古树历经沧桑，是历史信息的记录和传递者，具有丰富的历史价值。被告人吕某某违反国家规定，非法采伐榿木树27株，鉴定出的百年榿木树3株，系三级保护古树。虽其非法采挖的榿木树未被列入《国家重点保护野生植物名录》，但综合司法鉴定意见和江西省林业局出具的专业意见可知，涉案的百年榿木树具有一定的历史、科学和生态价值，属于《江西省古树名木保护条例》所保护的古树。根据《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条的规定，违反国家规定，非法采伐、毁坏古树名木，涉案树木未列入《国家重点保护野生植物名录》的，根据涉案树木的树种、树龄以及历史、文化价值等因素，综合评估社会危害性，依法定罪处罚。浮梁县作为古树名木的保护大县，因百年榿木树具有较高药用价值和景观价值，如不对百年榿木树进行保护，受

利益驱动，百年橙木树则会逐渐消亡。综上，吕某某的行为构成危害国家重点保护植物罪。

吕某某认罪认罚，依法可以从宽处理；自愿退缴违法所得，酌情可以从轻处罚；对涉案橙木树保护性栽种，酌情可以从轻处罚；结合浮梁县司法局社会调查评估意见，可予宣告缓刑。

江西省浮梁县人民法院依照《中华人民共和国刑法》第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第三百四十四条；《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条规定，判决如下：

一、被告人吕某某犯危害国家重点保护植物罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币20000元；

二、暂扣于浮梁县公安局的油锯二把、柴刀一把、锄头一把、铁锹一把和被告人吕某某自愿退缴的违法所得人民币2800元，予以没收，上缴国库。

宣判后，各方当事人均未提起上诉、抗诉，判决已经生效。

【法官后语】

古树名木是自然界留给人类的珍贵遗产，被称为绿色“活文物”“活化石”。本案涉案树木榿木树虽未被列入《国家重点保护野生植物名录》，但依据2023年发布的《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件适用法律若干问题的解释》（以下简称“2023年破坏森林资源解释”）第二条第三款规定，浮梁县法院通过向所在地省级林业部门咨询、委托有资质的鉴定机构出具鉴定意见、有专门知识的人出庭等方式，确认涉案树木中有3棵为百年古树，且具有一定的历史、文化价值，故认为被告人行为已构罪，应当受到刑事处罚，该案系未列入《国家重点保护野生植物名录》的地方性古树名木被侵害入罪的典型案例。

一、“危害国家重点保护植物罪”的保护对象逐年扩大

我国早在1979年《中华人民共和国刑法》就设立了盗伐、滥伐林木罪，随着我国先后加入《濒危野生动植物种国际贸易公约》《生物多样性国际公

约》，1984年制定《中华人民共和国森林法》，1997年《中华人民共和国刑法》便增设非法采伐、毁坏珍贵树木罪，与盗伐、滥伐林木罪并列，凸显了珍贵树木相较普通林木具有的不同的保护价值。危害国家重点保护植物罪由1997年《中华人民共和国刑法》设立的非法采伐、毁坏珍贵树木罪而来，1997《中华人民共和国刑法》设计该罪初始的保护对象仅为珍贵树木，2000年《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（已失效，以下简称“2000年破坏森林资源解释”）发布；其第一条对1997年《中华人民共和国刑法》第三百四十四条的“珍贵树木”内涵作出明确规定，珍贵树木包括由省级以上林业主管部门或者其他部门确定的具有重大历史纪念意义、科学研究价值或者年代久远的古树名木，国家禁止、限制出口的珍贵树木以及列入国家重点保护野生植物名录的树木。2002年，《刑法修正案（四）》将“非法采伐、毁坏珍贵树木罪”修改为“非法采伐、毁坏国家重点保护植物及其制品罪”，此次除将法条中“违反森林法的规定”改为“违反国家规定”外，还将该罪保护对象由珍贵树木扩展为珍贵树木和国家重点保护的其他植物及其制品。2021年最高人民法院、最高人民检察院发布《关于执行〈中华人民共和国刑法〉确定罪名的补充规定（七）》，将“非法采伐、毁坏国家重点保护植物及其制品罪”改为“危害国家重点保护植物罪”，主要原因有三：一是根据司法实践的反映，原罪名过于繁长，新罪名更加简单明了；二是非法采伐、毁坏行为往往同非法收购、运输、加工、出售行为相衔接；三是解决司法实践中遇到的将国家重点保护植物与植物制品进行分辨的难题。^①通过罪名的改变，也可以发现变更罪名之前，“珍贵植物”独立于“国家重点植物”之外；而变更罪名之后，“珍贵植物”被“国家重点植物”吸收，成为后者的有机组成部分，^②从而使得对“国家重点植物”的保护更具有整体性的特征。

①李静、姜金良：《最高人民法院、最高人民检察院关于执行〈中华人民共和国刑法〉确定罪名的补充规定（七）的理解与适用》，载《人民司法》2021年第10期。

②吴羽：《危害国家重点保护植物罪的司法适用研究》，天津商业大学2023年硕士学位论文。论文。

二、对2023年破坏森林资源解释第二条第三款的理解

(一)入罪量刑方式有所变化

与2000年破坏森林资源解释不同的是，2023年破坏森林资源解释针对危害古树名木行为专门规定的定罪量刑规则较之前相比有较大变化。2023年破坏森林资源解释第二条对珍贵植物的保护按照列入《国家重点保护野生植物名录》进行分类，该条第一款对入罪标准和情节严重情形进行了明确规定，对于列入《国家重点保护野生植物名录》的野生植物，依据其保护级别分别适用相